

RECURSO CÍVEL Nº 5059907-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: GILMAR DA CRUZ NEVES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

**TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
PROFISSIONAL. ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. PROVA PERICIAL
NA ESFERA JUDICIAL. NECESSIDADE. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO. SENTENÇA TORNADA
EXCEPCIONALMENTE INSUBSISTENTE.**

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO do autor e tornar insubsistente a sentença guerreada, determinando o retorno ao juízo de origem para produção de prova pericial médica, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de sucumbência recursal. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao JEF de origem com as cautelas de praxe, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5059907-06.2024.4.02.5101

510014878787 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5059907-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: GILMAR DA CRUZ NEVES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e a União, consistente na inexigibilidade de Imposto de Renda sobre a aposentadoria do Autor, em razão de ser portador de moléstia grave, bem como para determinar a restituição dos valores cobrados a tal título, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais no evento 25, o autor menciona que dirigiu carro forte por várias horas por dia, além de carregar malotes pesados de dinheiro nas costas, o que lhe causou lesões na coluna, razão pela qual requer a concessão da isenção de imposto de renda, devido a moléstia do trabalho e a restituição dos valores pagos, observada a prescrição quinquenal, além da compensação por danos morais pela negativa do INSS. Alega, ainda, que o juízo de origem julgou improcedente por considerar um trecho do laudo realizado para a concessão do auxílio acidentário. Postula a realização de perícia para averiguar o nexo causal entre a doença e o trabalho exercido.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e, ausentes questões preliminares, segue-se ao exame do mérito.

Inicialmente, no que toca à isenção de Imposto de Renda em razão de doença grave, em abstrato, não se pode perder de vista a finalidade precípua da norma isentiva que é, justamente, afastar a incidência de Imposto de Renda e possibilitar uma compensação aos contribuintes que enfrentem problemas graves de saúde e necessitem efetuar despesas não custeadas pelo Estado.

Encontra-se em vigência a Lei nº 7.713 de 22 de dezembro de 1988 e a Lei nº 8.541 de 23 de dezembro de 1992, sendo que ambas tratam do tema imposto de renda.

Especificamente a respeito das possibilidades de concessão de isenção de referido tributo, assim dispunha o art. 6º, inciso IX da Lei nº 7.713/88:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

*[...] XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos **portadores de moléstia profissional**, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (grifo nosso).*

Vale ressaltar que a Lei nº 8.541/92 trouxe nova redação ao inciso IX, do art. 6º da Lei nº 7.713/88, que passou a contar com a seguinte redação - que é a que atualmente se encontra vigente:

Art. 47. No art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dê-se ao inciso XIV nova redação e acrescente-se um novo inciso de número XXI, tudo nos seguintes termos:

Art. 6º [...]

*XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem serviços, e os percebidos pelos **portadores de moléstia profissional**, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (grifo nosso).*

O autor recebe aposentadoria por incapacidade permanente desde 07/02/2018 (evento 1-HISCRE7). E requereu isenção de imposto de renda na esfera administrativa em 04/12/2023, no entanto foi indeferido em 07/02/2024 por ausência de enquadramento com doença prevista em lei (evento 1-PROCADM6).

O Juízo *a quo*, por sua vez, proferiu sentença de improcedência do pedido de isenção de imposto de renda por moléstia profissional, baseando-se no laudo realizado em 24/05/2011 no processo nº 0005123-24.2010.8.19.0066 (de concessão de aposentadoria - evento 1-LAUDO13) que destacou que não foi possível determinar o nexo causal:

5) Nexo causal: Do ponto de vista técnico, considerando a resolução do Conselho Federal de Medicina (número 1.488/98 - Art. 2º), sem conhecer o local e a forma de trabalho do autor, em absoluto não há como fixar nexo das queixas e documentos relacionados com a enfermidade e apresentados pelo mesmo, com o trabalho que anteriormente executava. Não se pode determinar nexo pela escuta do autor e pelos sinais e sintomas apresentados, sem atentar para os longos procedimentos para o estabelecimento do nexo estabelecidos por este Conselho. Para a apuração de nexo etiológico, deverá ser realizada uma **Perícia de nexo causal**, a qual poderá ser determinada por este Juízo; havendo a necessidade da mesma.

Todavia, como o autor aposentado alega ser portador de moléstia profissional (hérnia de disco/lesão na coluna após acidente de trabalho), faz-se necessária a realização de perícia judicial médica, a fim de conferir maior robustez ao acervo probatório dos autos e segurança ao julgador para solucionar o caso concreto da maneira mais justa e adequada.

Assim, a sentença deve ser tornada insubsistente para que seja realizada perícia médica judicial de modo a esclarecer se há moléstia profissional, bem como averiguar o nexo causal entre a doença e o trabalho exercido.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO** do autor e **tornar insubsistente a sentença guerreada**, determinando o retorno ao juízo de origem para produção de prova pericial médica, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de sucumbência recursal. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao JEF de origem com as cautelas de praxe.